

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יואב סגלוביץ

פ/5305/25

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון – מעצר עד תום ההליכים בגין עבירה של סחיטה באיומים), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 21. בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996¹, בסעיף 21(א)(1)(ג), אחרי פסקת משנה (5) יבוא :

"(6) עבירת סחיטה באיומים כאמור בסעיף 428 לחוק העונשין, התשל"ז–1977."

דברי הסבר

בתיקון מוצע להוסיף את עבירת הסחיטה באיומים, לתוך רשימת העבירות המנויות בסעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996, כלומר עבירה המקימה חזקת מסוכנות לעניין מעצר עד תום ההליכים.

סעיף 428 קובע כי : "המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות, בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו – מאסר שבע שנים ; נעשו המעשה או המחדל מפני איום או הטלת אימה כאמור או במהלכם, דינו – מאסר תשע שנים".

מטרת הצעת החוק היא להעצים את המאבק כנגד סחיטה באיומים, אשר מסכנת וגובה מחיר כבד של חיי אדם ורכוש. תופעת סחיטה באיומים קיימת בכל המגזרים והיא מכת מדינה.

הגדרת עבירת סחיטה באיומים כעילה נפרדת המקימה חזקת מסוכנות לעניין מעצר עד תום ההליכים, כמוצע בהצעת החוק, תסייע למיגור התופעה. הדבר יסקף את עמדת המחוקק ביחס לחומרת העבירה ומידת מסוכנותה לציבור.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יואב סגלוביץ' (פ/3602/25) ; הוסרה מסדר היום ביום י' באדר ב' התשפ"ד (20 במרץ 2024).

הצעת החוק זהה לפ/3602/25 ולאפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בטבת התשפ"ה (06.01.2025)

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.